

1500279-42.2022.8.26.0550

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... seu pagamento, e que foi até um ponto de tráfico comprar maconha para seu próprio consumo. Naquele local, foi abordado por um indivíduo desconhecido, de quem acabou comprando a moto em questão pela quantia de R\$ 500,00. Segundo o vendedor, a moto seria de leilão. Já na posse da moto, o réu a levou até a residência de sua namorada, onde guardou o veículo na garagem. Em seguida saiu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

3ª Vara Criminal

Av. Ulysses Guimarães, 2800 (antigo 506), Rio Claro-SP - cep 13506-547

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500279-42.2022.8.26.0550 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500279-42.2022.8.26.0550

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2199655/2022 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 26307022 -

DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2199655 - 03º D.P. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alysson de Oliveira dos Santos Silva

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Vistos.

Alysson de Oliveira dos Santos Silva, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, parágrafo 2o, incisos II e V, e parágrafo 2o-A, inciso II, cc artigo 70, ambos do Código Penal, em razão dos fatos narrados à fls. 74/76.

O réu foi preso em flagrante no dia 24 de julho de 2022. Realizada a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, conforme termo de fls. 49/50.

A denúncia foi recebida no dia 10 de agosto de 2022, nos termos da decisão de fls. 79/80.

O réu foi regularmente citado (fls. 94), e apresentou resposta escrita à acusação de fls. 98/99.

Afastadas as hipóteses de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, por via remota, onde foram ouvidas as vítimas, duas

testemunhas comuns, e interrogado o réu (fls. 128/129).

Finda a instrução, o Ministério Público apresentou alegações orais, onde requer a total procedência da ação penal, pois provados os fatos narrados na denúncia. A Defensoria Pública, em memoriais de fls. 133/146, requer a total improcedência da ação penal, alegando que o réu, quando ouvido em juízo, negou qualquer participação no roubo, afirmando que na data dos fatos, enquanto comprava uma porção de maconha para seu próprio consumo, foi abordado por indivíduo que lhe vendeu uma moto pelo valor de quinhentos reais, alegando tratar-se de um veículo de leilão. Em seguida saiu com sua namorada, e quando retornou deparou-se com os policiais no interior de sua residência. Segundo a defesa, o réu disse que foi agredido pelos policiais, e injustamente acusado de ter participado do roubo. Alega ainda a defesa que o réu não teria sido reconhecido com absoluta segurança pelas vítimas, e que os policiais ouvidos em juízo não chegaram a presenciar os fatos, e que o reconhecimento feito pela testemunha Yasmim não se mostrou seguro o suficiente para fundamentar eventual condenação. Aponta ainda possível irregularidade no auto de reconhecimento de fls. 34, que não teria obedecido a todas as formalidades previstas no artigo 226 do CPP, impondo-se assim a absolvição por insuficiência de provas. Em caso de condenação, requer a fixação da pena base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, o afastamento da qualificadora do emprego de arma de fogo, bem como da restrição da liberdade das vítimas, a fixação de regime inicial diverso do fechado, por fim, como tese subsidiária, a desclassificação para o delito previsto no artigo 180, parágrafo 3o, do Código Penal, e que seja conferido o direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

D E C I D O.

Imputa-se ao réu Alysson de Oliveira dos Santos Silva, a prática do crime de roubo triplamente qualificado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas, e emprego de arma de fogo, previsto no artigo 157, parágrafo 2o, incisos II e V, e parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal. Como foram duas as vítimas do roubo, incide a regra prevista no artigo 70 do Código Penal.

Segundo a inicial, no dia 23 de julho de 2022, por volta de 21h54min, o réu e outros três indivíduos não identificados, previamente ajustados e com identidade de desígnios, fazendo uso de arma de fogo, abordaram as vítimas Tiago Daniel Mendes e Yasmin Bernardes Leonardo Mendes, no momento em que elas chegavam em sua residência, localizada na rua 12, n. 3351, bairro Vila Elisabeth, nesta cidade de Rio Claro, e abriam o portão eletrônico. Um dos assaltantes exibiu sua arma de fogo para as vítimas, e anunciaram o assalto.

Em seguida as vítimas foram levadas até o interior do imóvel, onde permaneceram amarradas dentro de um dos cômodos.

Na sequência, o réu e seus comparsas passaram a separar vários objetos no interior da casa, dentre eles a quantia de R\$ 1999,50 em espécie, duas televisões, um videogame Play Station 4, um botijão de gás, equipamentos de pesca, três aparelhos celulares das marcas Samsung e Apple, uma motocicleta Honda Biz, placa EWA9J66, uma moto Honda CG 150 Titan, placa EFD5111, e um veículo GM Vectra Hatch GT, placas EAZ6891. Em seguida, na posse dos bens e dos veículos, abandonaram o imóvel, deixando as vítimas amarradas.

As vítimas então conseguiram se desvencilhar, e acionaram a Polícia Militar, que passou a diligenciar com vistas à localização dos autores do roubo.

Através do rastreamento de um dos celulares roubados, os policiais chegaram até o imóvel onde se encontrava na posse de aparelho, e de uma das motos roubadas há pouco.

O réu foi reconhecido pessoalmente por uma das vítimas, e na presença da Autoridade Policial, confessou sua participação no delito.

Finda a instrução, temos que a ação penal é procedente, mas em parte.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada por meio do auto de fls. 32/33, que atesta a apreensão de parte dos objetos roubados, mais especificamente de dois celulares, e da moto Honda Biz, placa EWA9J66, que estavam em poder do acusado. Os demais objetos e valores roubados, não foram recuperados.

A autoria restou igualmente provada, e deve ser imputada ao réu.

Interrogado em juízo, o acusado negou qualquer participação no grave delito. Alegou que na data dos fatos recebeu parte de seu pagamento, e que foi até um ponto de tráfico comprar maconha para seu próprio consumo. Naquele local, foi abordado por um indivíduo desconhecido, de quem acabou comprando a moto em questão pela quantia de R\$ 500,00. Segundo o vendedor, a moto seria de leilão. Já na posse da moto, o réu a levou até a residência de sua namorada, onde guardou o veículo na garagem. Em seguida saiu com sua namorada, e quando retornou deparou-se com os policiais no imóvel, com o irmão de sua namorada já abordado. O réu disse que teria sido agredido, e que os policiais o algemaram e o acusaram de ter participado do roubo. Quanto aos celulares, o réu disse que nada soube a respeito deles, pois estaria escondidos no banco da moto, sem o seu conhecimento.

Tal versão, contudo, não encontra amparo algum no restante da prova.

Quando interrogado perante a Autoridade Policial, o acusado confessou a autoria do roubo de forma espontânea. Alego que na data dos fatos, agindo em concurso com outros três indivíduos, cujas identidades preservou, invadiram a residência das vítimas. O réu disse ter ficado por último para fechar o portão eletrônico, e que, quando invadiu a casa, as vítimas já estavam dominadas. Em seguida o réu e seus comparsas passaram a roubar os objetos e veículos que lhe interessavam, e cada um fugiu para um canto. O réu confessou ainda ter subtraído a moto e os celulares apreendidos com ele (fls. 10).

A confissão extrajudicial, corroborada pelo restante da prova, conforme se verá, constitui elemento que pode servir como fundamento para a condenação, e no presente caso não é diferente.

A respeito da validade da confissão extrajudicial, mesmo quanto retratada em juízo, temos o seguinte julgado:

"Como se sabe, a confissão não vale pelo lugar ou momento em que se pronuncia, mas pela força de convencimento que nela se contém. E assim como não se questiona o direito que tem o réu de se retratar em Juízo, também não é proibido ao Juiz acolher a confissão prestada no âmbito investigatório, confortada por dados de convicção colhidos à luz do contraditório. (...) Ademais, segundo escólio de Magalhães Noronha, 'a retratação tem efeitos relativos; ela não prevalece sempre contra a confissão, pois o Juiz formará sua convicção através do conjunto da prova. A regra no procedimento penal, entre nós, é o acusado confessar o delito na Polícia e retratar-se no interrogatório judicial, alegando sempre ter sido vítima de violências daquela. Entretanto, essa retratação, desacompanhada de elementos que a corroborem, não desfará os efeitos da confissão extrajudicial, se harmônica e coincidente com os outros elementos probatórios' (Curso de Direito Processual, 7ª ed., p. 104/105)." (TJ-SP Ap. 0008802-90.2004.8.26.0278 Rel. Des. Sérgio Coelho 8.ª Câmara j. 28/07/2011).

A vítima Tiago Daniel Mendes, ouvido em juízo, declarou que na data dos fatos saiu para jantar com sua esposa, e que, ao retornarem, foram abordados por dois indivíduos o momento em que abriram o portão eletrônico. Ambos os assaltantes anunciaram o assalto, e disseram que a esposa de Tiago já havia sido rendida por outros assaltantes no interior da casa. Segundo Tiago, os assaltantes a todo o momento o ameaçaram com um tiro na cabeça. Tiago disse ainda que toda a ação delitiva durou aproximadamente 20 minutos, e que os assaltantes fugiram levando seus veículos e outros objetos. Tiago confirmou ainda que pelo menos um dos assaltantes portava uma arma de fogo, e que apenas uma moto e dois celulares foram recuperados. Graças a rastreador de um dos celulares, foi possível recuperar o aparelho e a moto no mesmo dia. Tiago afirmou ainda que não chegou a ver o rosto de nenhum dos assaltantes, pois foi obrigado a permanecer o tempo inteiro com o rosto abaixado. Também alegou que os assaltantes, antes de fugirem, deixaram ele e sua esposa amarrados em um dos quartos.

Yasmim Bernardes Leonardo Mendes, por sua vez, narrou que na data dos fatos, ao chegar com seu marido em casa, desceu primeiro do carro, e foi entrando na residência, momento em que foi abordada por dois assaltantes, enquanto que seu marido foi abordado por outros dois meliantes. Yasmim foi levada para seu quarto, onde permaneceu com seu marido. Em seguida um dos assaltantes ordenou que a vítima desbloqueasse seu celular, e abrisse o aplicativo do banco. Yasmim confirmou que

foi ameaçada de morte com uma arma de fogo durante o assalto. Por fim, os assaltantes fugiram levando as motos, o veículo, e os celulares do casal. Yasmim também confirmou que o assalto durou aproximadamente 20 minutos, e que ela e seu marido ficaram amarrados antes da fuga dos assaltantes. Yasmim confirmou ter reconhecido o réu Alysson na Delegacia, apontando-o como sendo um dos indivíduos que a abordou. Segundo a vítima, o réu usava um capuz que deixava seu rosto à vista, e afirmou que também o reconheceu por conta de uma tatuagem em uma das pernas.

Por fim, os policiais Tawan Gustavo Cruz, e Rosangela Maria Correia, declararam em juízo que na data dos fatos compareceram no local, onde mantiveram contato com as vítimas, que os informaram do roubo, bem como da conta de Google vinculada a um dos celulares subtraídos. Por conta disso os policiais passaram a rastrear o aparelho, e foram até o local indicado, onde se depararam com o acusado ao lado de uma das motos roubadas, e e também na posse do mesmo aparelho rastreado. Segundo Tawan, o réu negou a autoria do delito no momento da abordagem. Os policiais confirmaram também que o réu foi reconhecido por uma das vítimas na Delegacia de Polícia. Portanto, a prova trazida aos autos não deixa dúvidas a respeito da autoria do delito, que deve ser imputada ao réu.

O acusado, conforme relato dos policiais militares, foi localizado logo após a prática do roubo, e na posse de uma das motos roubadas. Sua localização somente foi possível graças ao rastreamento de um dos celulares subtraídos, que também foi encontrado na posse do réu.

Não bastasse isso, repita-se, o réu confessou a autoria perante a Autoridade Policial, e foi reconhecido pela vítima Yasmim, conforme auto de fls. 34. Yasmim, ouvida em juízo, confirmou o reconhecimento feito na fase policial. Vale ainda observar que o auto de fls. 34, a princípio, observou as formalidades previstas no artigo 226 do CPP, pois foi colocado em meio a outras duas pessoas durante o reconhecimento.

A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, como é sabido, merece destaque. Ademais, no caso dos autos, Yasmim não conhecia o réu anteriormente aos fatos narrados na denúncia, inexistindo qualquer indício de que quisessem incriminá-lo, de forma injusta, por crime desta natureza.

Neste sentido, trago à colação precedente do C. STJ, in verbis:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios (...) 6. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Trata-se de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, visto que ambas as vítimas, até mesmo Tiago, que declarou não ter tido oportunidade de ver os rostos dos assaltantes, confirmaram que foram seriamente ameaçadas com emprego de arma de fogo. Yasmim, por sua vez, declarou que o próprio réu certamente era um dos que empunhava uma arma de fogo, e a ameaçou de desferir um tiro em sua cabeça.

Vale dizer, a arma de fogo foi vista pelas vítimas, e não se tratou de mera simulação. Veja-se que a vítima Yasmim reconheceu Alysson, indicando que ele era um

dos agentes que portava arma de fogo no momento da abordagem. Como escreveu com propriedade o eminente Marrey Neto, "se a palavra vítima pode o mais, identificar o roubador, constituiria rematado contra-senso não admitir pudesse o menos, isto é comprovar a presença e/ou a utilização de armas, não sendo imprescindível a sua apreensão" (RJDTCRIM 10/142-146, especificadamente à pág. 145. Vide, ainda, entre outros, RJDTCRIM 26/188, 23/353, 19/159, 16/148, 10/117; Julgados do TACRIM 89/443, 93/377).

Afasta-se apenas a qualificadora da restrição da liberdade das vítimas, pois elas próprias declararam que o roubo não durou mais do que 20 minutos, tempo suficiente para que o réu e seus comparsas subtraíssem os bens de valor, de modo que as vítimas não ficaram com suas liberdades restringidas além do mínimo indispensável para que os eles assegurassem a consumação do delito.

Na dosimetria da pena, considerando os parâmetros contidos no artigo 59, do Código Penal, atento ainda à primariedade e ausência de antecedentes do acusado, conforme certidão de fls. 41, fixo a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, diária no mínimo legal.

Deixo de atenuar a reprimenda pela incidência do artigo 65, inciso I, do Código Penal, ou mesmo pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, por já estar em seu patamar mínimo para esta fase da dosimetria, não podendo ficar aquém disso, conforme o assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em sua Súmula 231.

É de se observar que a Súmula 545, do Superior Tribunal de Justiça não revogou sua Súmula 231. A atenuante do artigo 65, inciso I, do Código Penal continua não tendo o condão de reduzir a reprimenda para abaixo do mínimo legal. Neste sentido, inclusive, já decidiu o próprio Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA VALORADA NA FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. SÚMULA 545/STJ. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE SEM REFLEXOS NA PENA. SÚMULA 231/STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col.Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II - De acordo com o enunciado n. 545/STJ, "Quando a confissão for utilizada para formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal". III - In casu, a forma da confissão da paciente, para se beneficiar de tese da defesa, configura confissão qualificada, de modo que foi expressamente confirmado pelo juiz de origem que a paciente admitiu a imputação dos fatos relativos ao dia 06/01/2016. IV - Destarte, considerando a utilização da confissão para formara convicção do julgador, deve ela ser apreciada como circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria da pena. Entretanto, considerando que a pena-base da paciente foi fixada no mínimo legal, "[n]os termos da Súmula 231 desta Corte, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (AgRg no AREsp n. 623.682/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 19/10/2015). Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para reconhecer a incidência da atenuante da confissão na dosimetria, sem reflexos na pena definitiva (Súmula 231 STJ), mantidos os demais termos da condenação" (Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus 431.336-RS. Relator: Ministro Felix Fischer. Julgamento: 12 de junho, 2018. Publicação: 15 de julho, 2018).

Na terceira fase, procedo, nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, ao acréscimo de 3/8 em razão das causas de aumento especiais previstas no inciso II, do § 2º, e inciso I, § 2º-A, do artigo 157, do Código Penal, de modo que a pena resulta em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento 13 (treze) dias-multa.

Por fim, considerando que foram duas as vítimas do roubo, ainda que do mesmo núcleo familiar, majoro a pena em 1/6 nos termos do artigo 70 do Código Penal, totalizando 06 anos e 15 meses de reclusão, e pagamento de 15 dias multa, diária no mínimo legal.

À míngua de qualquer outra causa legal de alteração, torno esta definitiva. Para o caso, determino o regime fechado para início do cumprimento da pena, por ser este o regime que mais se coaduna com a natureza do crime, qual seja, roubo qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, no interior de residência. Ora, diante de tais circunstâncias, evidenciada a extrema gravidade da conduta, de modo que regime menos gravoso revela-se totalmente incompatível. Trata-se de delito que causa intranquilidade coletiva e de acentuada gravidade, como o roubo com duas causas de aumento de pena (concurso de agentes, emprego de arma de fogo ).

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de condenar o réu ALYSSON DE OLIVEIRA DO SANTOS SILVA à pena de 06 anos e 15 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 15 dias multa diária no mínimo legal, dando-o como incurso no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, e parágrafo 2o-A, inciso I, cc artigo 70, ambos do Código Penal.

Uma vez condenado, e considerando a extrema gravidade do crime praticado, não poderá o réu apelar da presente em liberdade, pois ainda presentes os requisitos da prisão preventiva, em especial a necessidade de garantia da ordem pública.

Recomende-se.

Custas indevidas.

P R I

Rio Claro, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA